

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 「계약업무규정」의 “계약담당자” 용어 정의 불명확 사항 개선

소 관 부 서 △실

조 치 부 서 △실

내 용

1. 업무 개요

△실은 「직제규정 시행규칙」에 따라 공단의 계약 사무를 담당하고 있으며, 업무분장을 통해 계약담당자를 지정하여 각 사업 부서에서 요청하는 계약 건에 대해 경쟁입찰, 수의계약 등의 방식으로 업체를 선정하고 계약을 체결하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제7조제1항에서는 기관장은 계약에 관한 사무를 그 소속 직원에게 위임할 수 있고, 같은 규칙 제4조제4항에서는 기관장으로부터 위임 또는 위탁을 받아 계약 사무를 담당하는 자를 계약 담당자로 정하고 있으며, 같은 규칙 제2조제5항에서는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 준용하고, 이 경우 “국가”, “정부” 및 “국고”는 “공기업·준정부기관”으로, “중앙관서의 장”은 “기관장”으로, “계약담당공무원”은 “계약담당자”로 보고 있다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조제1항에서는 “각 중앙관서의 장은 그 소관에 속하는 계약 사무를 처리하기 위하여 필요하다고 인정하면 그 소속 공무원

중에서 계약에 관한 사무를 담당하는 공무원(이하 “계약관”이라 한다)을 임명하여 그 사무를 위임할 수 있으며, 그 소속 공무원에게 계약관의 사무를 대리(代理)하게 하거나 그 사무의 일부를 분장(分掌)하게 할 수 있다.”고 규정하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제2조제1호에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조제1항에 의한 계약관(대리계약관·분임계약관 및 대리분임계약관을 포함)을 계약담당공무원으로 정의하고 있다.

따라서, 공단의 “계약담당자”는 「직제규정 시행규칙」에 따라 공단의 계약 사무를 담당하고 있는 △실의 실장과 △실 업무 분장에 따라 계약 사무를 대리하거나 분장하여 계약 사무를 담당하는 △실의 직원이 해당한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△실에서 소관하고 있는 「계약업무규정」 제3조제3호에서는 계약 담당자에 대한 용어 정의를 “「계약업무규정」 제7조에 따라 위임 또는 위탁을 받아 공단의 계약 사무를 담당하는 자”로 규정하고 있는데, 같은 규정 제7조에서는 “부동산의 매각, 매입, 분양, 임대차 계약”, “추정가격이 2천만 원 이하인 법률자문, 노무자문 및 소송위임에 관한 계약”, “추정가격이 2천만 원 이하인 보험 관련 계약”, “공단 사업예산이 수반되지 않는 계약”, “100만 원 이상 1천만 원 이하의 소액구매”에 대한 계약 사무는 사업 주관 부서의 장에게 위임한다는 사항만 규정하고 있다.

위의 「계약업무규정」에서 정의하고 있는 계약 담당자는 계약 사무의 일부를 위임받은 사업 주관 부서의 장으로만 되어 있어 △실의 계약 담당자는 포함되지 않은 것으로 보여 「계약업무규정」에서 규정하고 있는 계약 담당자가 해야 할 업무에 대한 수행 주체가 모호해지는 상황이 발생하고 있다.

따라서 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 맞게 △실에서 계약 업무를 하는 직원을 계약 담당자로 포함할 필요가 있다.

관계부서 의견 △실은 「계약업무규정」을 개정하여 “계약담당자”에 대한 용어의 정의를 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △실장은 △실의 계약담당직원이 「계약업무규정」상 “계약담당자”에 포함될 수 있도록 「계약업무규정」의 계약담당자 용어 정의를 명확히 하시기 바랍니다.(개선)